InDret

El cost d'educar: expulsar un alumne no és gratis

Comentari a la STS, 1a, 9.12.2003

Fernando Gómez Pomar
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper núm.: 219
Barcelona, abril de 2004
www.indret.com

Les entitats privades que es dediquen, amb ànim de lucre i sense, a la noble tasca d'educar als nostres nens i joves precisen d'un àmbit important de lliure autoorganització de les seves activitats, del seu funcionament i de la seva disciplina interns. Sense aquesta capacitat de decisió sobre el terreny, el compliment eficaç dels objectius educatius perseguits es podria veure compromès seriosament. Però les seves decisions en aquesta matèria, com les d'altres entitats privades, fins i tot en exercici del dret fonamental d'associació[1], no són enterament lliures i incondicionades, no es poden sostreure del tot a pautes externes de contrast i d'enjudiciament, com ha reconegut tant la jurisprudència del Tribunal Constitucional[2] com la del Tribunal Suprem[3].

La sentència del Tribunal Suprem de 9.12.2003 enjudicia un cas d'expulsió arbitrària (el qualificatiu no és meu, sinó del Tribunal Suprem) d'un alumne adolescent (la sentència no precisa l'edat, però en tractar-se d'un alumne de tercer curs de BUP, devia tenir uns 16 anys) per part d'un centre escolar privat.

I el remei triat pel Tribunal Suprem per reaccionar enfront la conducta arbitrària del Col·legi, en vulneració (el qualificatiu segueix sense ser meu, sinó del Tribunal Suprem) de drets constitucionals, serà la indemnització del dany moral patit, almenys segons el criteri del Tribunal, pel propi alumne i pels seus pares.

En aquestes mateixes pàgines d'InDret[4], fa algun temps, vaig avançar la hipòtesi que el Tribunal Suprem utilitza la condemna a indemnitzar el dany moral per sancionar conductes (socialment o, al menys, segons el seu criteri personal del que la societat considera) reprensibles, però que causen, típicament, un dany patrimonial, un impacte patrimonial negatiu, baix o molt baix. Probablement aquí ens trobem, juntament amb altres aspectes d'ordre divers, pel que fa a les garanties exigibles a la conducta sancionadora dels centres escolars privats, davant una mostra més d'aquesta actitud. No obstant, s'expressa en un cas allunyat dels que havien estat el nucli central d'assumptes on la funció sancionadora dels danys morals era més patent: les agressions sexuals i les morts de persones sense ingressos.

Vegem si el relat dels fets i de les subsegüents vicissituds judicials permeten confirmar aquesta hipòtesi.

---

[1] Vegeu Pablo Salvador, Ingo von Munch i Josep Ferrer, *Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada*, Cívitas, Madrid (1997).

[2] SSTC 104/1999, 96/1994, 218/1988, entre d'altres. Molt crític amb aquesta jurisprudència i, en general, amb les restriccions a la llibertat autoorganitzativa de les associacions, Luis María Díez-Picazo, *Sistema de Derechos fundamentales*, Cívitas, Madrid (2003).

[3] SSTS, 1a, 16.6.2003, 16.12.1991, 17.12.1990, entre d'altres.

[4] Fernando Gómez, "Dany moral", InDret 1/1999.

1. El relat de fets

El jove Ángel Daniel va ingressar el setembre de 1994 com a alumne del centre privat no concertat Col·legi Rías Altas, l'entitat titular del qual era la Societat Cooperativa Limitada "Col·legi Rías Altas".

Al començament de novembre d'aquell mateix any, l'alumne en qüestió fou expulsat per la direcció del Col·legi, sota la sospita de consum de drogues al recinte escolar. L'expulsió fou precedida d'una mínima activitat instructora prèvia a la sanció (3 folis, en la caracterització quantitativa del Tribunal Suprem), però amb una clara omissió de certes conductes d'instrucció de l'expedient sancionador que el Tribunal Suprem considerarà, finalment, imprescindibles: falta d'informació puntual a l'interessat o als seus pares sobre els càrrecs imputats i de la persona de l'instructor; falta d'audiència; falta de contradicció probatòria.

Gràcies a la mediació de la Inspecció d'Ensenyament d'A Corunya, Ángel Daniel es va poder incorporar el febrer en un altre centre de la localitat gallega, en règim d'ensenyament nocturn, en aparença (la sentència no ho aclareix, però no s'al·lega com a dany indemnitzable) amb aprofitament suficient per accedir al curs següent d'ensenyament mig.

El 1996, Ángel Daniel, i els seus pares, Antonio i Sara, demanden a la Societat Cooperativa Limitada "Col·legi Rías Altas", exigint una doble tutela jurisdiccional. D'una banda, la declaració que l'expulsió va vulnerar els següents drets constitucionals: dret a ser informat de l'acusació, a la defensa, a la presumpció d'innocència i a la contradicció probatòria (tots a l'art. 24 CE); legalitat i tipicitat d'infraccions i sancions (art. 25 CE); dret a l'educació (art. 27 CE). De l'altra, la condemna a la demandada a indemnitzar als tres demandants els danys i perjudicis patits, en quantia que es determinaria en execució de sentència.

El Jutjat de Primera Instància número 2 d'A Corunya va estimar la demanda pel que fa a la declaració de vulneració dels drets constitucionals dels articles 24 i 27 CE, així com la pretensió indemnitzatòria exercitada pels demandants.

L'Audiència Provincial d'A Corunya, davant el recurs de la demandada, va mantenir el pronunciament declaratiu de la sentència de primera instància però va revocar íntegrament la condemna indemnitzatòria.

Els demandants recorren en cassació i el Tribunal Suprem estima el recurs, condemnant a la Societat Cooperativa Limitada "Col·legi Rías Altas" a pagar als demandants els danys morals per un import de dotze mil euros (12.000 €).

2. *El règim disciplinari dels Col·legis privats i el control judicial*

Els centres escolars privats són titulars del dret constitucional a la llibertat d'associació (a més del de la llibertat d'ensenyament que gaudeixen les seves entitats titulars, i del de la llibertat d'empresa). Tal com senyala la jurisprudència del Tribunal Constitucional[5], les entitats que, a més de, o en comptes de, la pura persecució de lucre o benefici econòmic, incorporen una finalitat de cooperació o relació recíproca entre persones, estan compreses dins l'àmbit de protecció de l'art. 22 CE.

Per això, és clar que la Societat Cooperativa Limitada "Col·legi Rías Altas", titular del dret d'associació, del dret de llibertat d'ensenyament i del dret de llibertat d'empresa, té un ampli marge de discrecionalitat i de llibertat d'autoorganització, que comprèn no només l'estrictament orgànica o de personalitat jurídica, sinó també la del règim intern de desenvolupament de l'activitat educativa (per descomptat, ajustada a les normes constitucionals, legals i reglamentàries en la matèria i a les legítimament exercides potestats públiques educatives i altres d'aplicació a l'activitat). En aquest espai es comprèn també el règim de conducta acadèmica i de disciplina del seu alumnat. I això amb fonament tant en la llibertat d'associació com en la llibertat d'ensenyament i, si escau, en la llibertat d'empresa.

Com ja ha estat analitzat, convincentment i per extens, per d'altres[6], en relació a les entitats associatives, aquesta àmplia llibertat organitzativa no implica, en el sistema constitucional espanyol tal com ha estat entès pel Tribunal Constitucional i pel Tribunal Suprem, l'atorgament d'un espai exempt de control exterior, en particular, de control judicial *ex post* de les decisions adoptades en ús de la llibertat d'autoregulació de composició, de funcionament i d'activitats.

Aquesta mateixa situació es confirma a la sentència de 9.12.2003 pels centres escolars privats que no reben fons públics: en les decisions privades que comporten un element sancionador, els drets constitucionals reconeguts a l'art. 24 CE constitueixen un límit intrínsec a la capacitat autoorganitzativa dels centres escolars privats (o d'altres entitats privades de base associativa). En sancionar, encara que sigui amb transcendència essencialment interna[7] (la privació temporal de prestacions associatives o l'expulsió), els centres educatius privats han d'informar dels fets imputats, escoltar l'alumne interessat –i els seus pares- i permetre les seves al·legacions i la seva defensa. Per exemple, en una matèria no gaire allunyada, la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, al seu art. 18 exigeix garanties enfront les sancions als socis i, en particular, enfront l'expulsió, pel que fa a la instrucció del procediment sancionador (audiència, informació escrita, contradicció) i a la decisió sancionadora (òrgan sancionador, recursos). I l'art. 21.1.c) de la Llei

[5] SSTC 23/1987 i 96/1994, en especial la segona, que admet positivament a les cooperatives dins el cercle de beneficiaris de la tutela de l'art. 22 CE.

[6] Pablo Salvador, Ingo von Munch i Josep Ferrer, *Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada*, Cívitas, Madrid (1997). En general, sobre la relació entre l'autonomia privada i els drets fonamentals, vegeu Jesús Alfaro, "Derechos fundamentales y autonomía privada", ADC (1991).

[7] És a dir, no afecta a la capacitat d'exercitar drets, realitzar activitats i, en definitiva, incrementar la seva situació d'utilitat, fora de l'organització.

Orgànica 1/2002, de 22 de març, del Dret d'associació, atribueix a tot associat el dret a ser informat, a ser escoltat i al caràcter motivat, a tots els casos en què els òrgans de l'associació imposin una sanció.

Quelcom més dubtós resulta, a la sentència que es comenta, la subjecció del règim disciplinari acadèmic dels centres escolars privats als principis de l'art. 25 CE: el de legalitat en sentit ampli, com a previsió prèvia i escrita de les conductes sancionables, ja que en sentit estricte és inaplicable fora de les sancions del poder públic, i el de tipicitat. La sentència del Jutjat de Primera Instància va ometre declarar la vulneració per part del Col·legi d'aquestes garanties, i aquest pronunciament no va ser objecte de recurs posteriorment. D'altra banda, la sentència no proporciona cap informació sobre la previsió de conductes sancionables en un reglament de disciplina acadèmica del Col·legi en qüestió, i ni tan sols s'esmenta l'existència o la inexistència d'un reglament com a tal[8].

Una recent sentència de la sala 1a del Tribunal Suprem (STS, 1a, 16.6.2003) dóna per bones les consideracions de l'Audiència que entén subjecta als principis de tipicitat i de legalitat l'actuació sancionadora interna de les entitats privades: "*Que todo derecho sancionador participa de la naturaleza y caracteres del Derecho punitivo, por lo que debe ajustarse a los principios de legalidad y tipicidad, ya que no es posible entender que una sanción pueda ser consecuencia de una actuación que no se encuentra precisamente tipificada o de la infracción de un deber desconocido, ya que en tal caso se cercenaría en gran manera el derecho de defensa.*" I el Tribunal Suprem ratifica que la previsió estatutària no descrivia amb la necessària precisió i claredat les conductes mereixedores d'expulsió, amb l'efecte que la imposició de la sanció quedaria a la lliure decisió dels òrgans socials, la qual cosa impediria que en el si de l'associació es poguessin manifestar de forma eficaç comportaments d'oposició a les persones que ostenten les facultats de direcció als corresponents òrgans associatius.

Per descomptat, és molt dubtós, al meu parer, que les exigències de previsió estatutària (o similar) i de tipicitat de les conductes sancionables i les sancions[9] es puguin traslladar de forma immediata i completa des de la disciplina interna de les estructures associatives a la disciplina acadèmica dels centres escolars. Diverses consideracions són necessàries en aquest punt. La llibertat d'ensenyament permet, en anar de la mà de la llibertat d'associació, un plus de llibertat d'organització i de gestió respecte del que empara aquesta última llibertat per si sola. De manera més important, l'aplicació dels principis de l'art. 25 CE, tal com senyala el propi Tribunal Suprem, es posa al servei del funcionament intern democràtic[10], de l'exercici dels drets "polítics" interns, i de la possibilitat d'articular, de forma lliure i no condicionada per una amenaça sempre latent d'expulsió, una oposició interna en el si de l'estructura associativa. Aquest objectiu, palpablement, no es pot perseguir raonablement en un centre escolar privat: no és possible l'ús

[8] La pàgina *web* del centre escolar tampoc subministra informació a aquests efectes.

[9] Per exemple, l'esmentat art. 18 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, les imposa expressament per a aquestes.

[10] Que avui imposa amb caràcter general l'art. 2 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, del Dret d'associació.

estratègic de les regles sobre règim acadèmic per, posem per cas, acabar amb l'oposició "política" dels alumnes. D'altra banda, no es pot oblidar el fet que els centres educatius privats, al contrari que moltes associacions, són agents en un mercat de serveis educatius, on hi ha una notable competència per part d'altres proveïdors de serveis, privats i públics, que gaudeixen d'un alt grau d'aptitud substitutòria dels que pugui oferir el presumpte transgressor de drets constitucionals.

Una observació general és pertinent, crec, tant en relació a les garanties de l'art. 24 CE (aquestes sí, clarament aplicables, segons el Tribunal Suprem, a les decisions d'expulsió de centres escolars privats) com les de l'art. 25 CE, i la seva aplicació translatícia a les anomenades "sancions privades". Totes aquestes garanties, i d'altres, neixen associades a la imposició, pel poder públic, de sancions molt costoses en termes personals i socials (privació de llibertat, càstig corporal, fins i tot la mort a molts països). Com més costosa és socialment una sanció, més transcendència té la veritat material dels fets sancionables realment succeïts. Per això, tenen més sentit les garanties procedimentals que tracten de reduir el cost de l'error en la imposició de sancions. A més, les sancions més elevades s'imposen d'ordinari a les conductes socialment més danyoses, és a dir, aquelles respecte les quals la prevenció és comparativament més transcendent. I, en aquests casos, són decisives tant les garanties procedimentals, que redueixen el risc d'error i milloren la prevenció[11], com les exigències orientades al coneixement general *ex ante* de les infraccions i sancions, en el sentit de la venerable regla del *nulla pena sine lege*.

Les sancions que imposen les organitzacions privades (reprensió, suspensió dels drets associatius, expulsió com a càstig més sever) són molt menys costoses, en la seva imposició i en la seva posterior execució, tant en termes socials com reputacionals, per a l'individu afectat[12]. En molts sentits, aquestes sancions s'assemblen a les sancions socials (ostracisme, murmuració, humiliació, etc.) aplicades informalment per individus i col·lectivitats com a càstig per l'incompliment de regles morals o de pautes de comportament socialment compartides: el seu cost d'imposició i d'execució és típicament baix; es refereixen a conductes que no requereixen de detall tècnic en la seva apreciació, sinó que són intuïtivament aprehensibles; són generals i àmplies en la contemplació de conductes sancionables[13]; són essencialment reputacionals en la seva mecànica dissuasòria; no són conseqüència d'un intent sistemàtic i organitzat de detectar i sancionar infraccions de les regles de conducta aplicables.

[11] Els errors en l'aplicació del càstig, amb independència del cost social de les sancions i de l'efecte perniciós de la percepció pública dels errors de la justícia, redueixen l'eficàcia preventiva de les sancions, en reduir el "cost" relatiu en termes de sanció dels comportaments il·lícits respecte els lícits. La *summa* de la teoria econòmica de la prevenció la pot trobar el lector interessat a Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2004), recensionat en aquest mateix número d'InDret.

[12] A diferència del que probablement succeeix a d'altres societats, l'impacte reputacional que l'expulsió d'una associació o d'un centre educatiu té entre nosaltres és, em sembla, relativament escàs. El penediment, la contrició, el perdó i l'esmena són valors socials apreciats, no és difícil d'apreciar que la nostra societat és de tradició catòlica.

[13] Per exemple, la previsió estatutària condemnada a la citada STS, 1a, 16.6.2003 es referia a conductes contràries a la llei, a la moral i els bons costums.

L'ús de sancions morals i socials per prevenir conductes indesitjables té algunes indicacions en termes d'eficiència econòmica[14], però no és cap panacea (no condueix necessàriament, ni de bon tros, a l'òptim social en prevenció, i pot generar tant un excés com un defecte en quotes de prevenció). No es pot, per tant, condemnar *a priori*, i per raons d'ordre teòric, la utilització de controls jurídics (mitjançant regles, procediments i òrgans del sistema jurídic estatal) *ex post* sobre els procediments i resultats d'aquests mecanismes sancionadors. Almenys, quan el cost d'aquests controls organitzats no sigui exageradament alt[15], com sembla ser en relació a les sancions que imposen els ens associatius als seus membres, o els centres escolars als seus alumnes. A més, posats a què el sistema jurídic intervingui en aquest àmbit, en termes d'eficiència (potser també de preservació dels drets de llibertat d'associació, d'ensenyament o d'empresa subjacents) és millor que ho faci en qüestions de procediment i no en qüestions de fons o materials. El cas més patent és el d'incompliment del procediment estatutàriament previst en la norma rectora de l'ens de què es tracti[16].

No obstant, una translació incondicionada o sense matisos de les garanties de publicitat i procedimentals de l'àmbit penal o, fins i tot, de l'administratiu sancionador[17], al de les sancions privades em sembla, sens dubte, injustificada i indesitjable. L'adaptació ha de ser mesurada i, en termes globals, molt continguda, amb una consideració detallada de les notables diferències (pel que fa als principis jurídics subjacents, a la dimensió social de les conductes, a la rellevància pràctica de les alternatives) que hi ha entre uns i altres instruments de sanció de comportaments. La sentència que comentem, com la gran majoria de les del Tribunal Suprem que tracten aquests assumptes, ha estat, pel contrari, molt poc reflexiva en la transposició.

3. Els remeis enfront la vulneració dels drets fonamentals i els seus fonaments

Suposada la vulneració de les garanties i dels drets constitucionals referits a l'apartat anterior, s'obre davant el Tribunal la qüestió dels remeis per reparar-la.

En pura teoria, es podria haver declarat la nul·litat de l'acord d'expulsió del centre, condemnant a la readmissió de l'alumne afectat. En el cas d'associacions, la nul·litat d'acords i la readmissió és

[14] Vegeu Eric Posner, *Law and Social Norms*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2001); Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2004), p. 613 i ss.

[15] En el cas de les sancions socials o morals, l'habitual és que aquest cost sigui exorbitant i que el sistema jurídic renunciï a interferir amb aquelles, excepte a casos extrems de sancions socials particularment ineficients (el duel, per exemple), o de motivacions subjacents a la seva imposició particularment condemnables (les de naturalesa racista, xenòfoba o sexista, per exemple).

[16] Per exemple, en el cas de la STS, contenciós-administrativa, de 4.7.1984, l'expulsió de l'alumne d'un Col·legi Major s'havia produït en incompliment flagrant del que disposen els Estatuts del Col·legi, i per un òrgan incompetent, segons els mateixos Estatuts, per adoptar aquella decisió.

[17] I, fins I tot, dit sigui de pas, des del dret penal a l'administratiu sancionador. Per a una anàlisi econòmica de l'ús de sancions administratives i penals, vegeu Nuno Garoupa y Fernando Gómez, "Punish Once or Punish Twice: A

un remei molt freqüent a la jurisprudència del Tribunal Suprem[18], i no és infreqüent als casos d'expulsió d'alumnes, tant de centres d'ensenyament mitjà com universitaris: SSTS, 3a, 12.5.1995; 9.7.2001.

En el cas que ens ocupa, la readmissió o la restauració *in natura* del dret vulnerat no semblava una alternativa viable. D'una banda, pel principi de congruència amb les pretensions exercitades pels demandants, que no esmenten la readmissió, sinó només la declaració de vulneració i la indemnització de danys[19]. D'una altra, la tutela en forma específica hagués trigat molt en aquest cas: la sentència del Tribunal Suprem es dictà gairebé 10 anys després de succeïts els fets, i encara que la sentència de primera instància s'hagués executat de forma provisional (arts. 524 i ss. LEC), la virtualitat reparadora efectiva per a l'alumne afectat hagués estat enormement limitada, alhora que aquest, molt probablement, hauria prosseguit els estudis en un altre centre i, potser, ja hauria conclòs el cicle d'estudis que es tractés.

No s'arriba a suscitar la qüestió de la pròpia existència (pública, per imperatiu constitucional) de la sentència declarativa de la vulneració dels drets fonamentals de l'alumne com a mitjà de tutela que pogués reemplaçar, per exemple, a la indemnització de danys i perjudicis. La STS, 3a, 21.3.2003 arriba precisament a aquesta conclusió: denega la reparació dels danys i perjudicis en diners que pretenia el magistrat recurrent, segons el qual una sanció de suspensió de funcions s'anul·la per la pròpia sentència. L'argument aportat és precisament el de l'efecte reparador que la pròpia revocació pública de la sanció té sobre la integritat moral del demandant, la qual cosa ve a concedir, per dir-ho d'alguna manera, *in natura* (coneixement públic de la revocació), el mateix que el demandant reclamava pel seu substitutiu en diners.

Al Tribunal Suprem només li queda, doncs, la porta de la indemnització de danys i perjudicis (morals, però això és quelcom del que m'ocuparé al següent apartat) als demandants. Però l'obre amb certes dificultats de concepte, ja que entén que la responsabilitat del Col·legi Rías Altas no és pròpiament contractual ni extracontractual, sinó una mena de *tertium genus*, que no es pot enquadrar amb precisió en una categoria o en una altra, i que denomina com a responsabilitat "*… de daños generados en línea de abuso del derecho o de contraderecho…*"[20].

És molt dubtós que la categoria *ad hoc* que es pretén crear sigui útil, ni des del punt de vista conceptual ni funcional. Però el que és segur és que en el cas concret no resultava necessària,

---

Theory of the Use of Criminals Sanctions in Addition to Regulatory Penalties", 6 *Amerian Law and Economics Review* (2004).

[18] SSTS, 1a, 26.10.1995; 13.6.1996.

[19] Convé recordar, no obstant, que el Tribunal Suprem ha negat que existeixi incongruència quan se sol·licita la reparació en forma específica i l'òrgan judicial condemna a la indemnització de danys i perjudicis, fins i tot essent el primer remei materialment possible: STS, 1a, 17.10.2003; 26.5.2003; 2.12.1998. I el Tribunal Constitucional també ha negat que en aquests casos es vulneri la tutela judicial efectiva del demandant: STC 194/1991, 17.10.1991.

[20] Tercer gènere que ja havia anticipat el mateix ponent en una sentència anterior (STS, 1a, 27.7.1994), en un cas de responsabilitat de la comunitat de propietaris enfront d'un comuner, i que havia esbossat, *avant la lettre*, la responsabilitat per ocupació de mala fe de la STS, 1a, 7.12.1990.

doncs el seu enquadrament sistemàtic deixava lloc a pocs dubtes: existia un contracte de prestació de serveis concertat entre els pares de l'alumne i el centre escolar[21], amb prestacions a favor de tercer (l'alumne), contracte que ha estat incomplert (per hipòtesi, donada la il·licitud de l'expulsió) pel Col·legi, generant-se al seu càrrec la corresponent obligació d'indemnitzar els danys *ex* art. 1101 CC.

Així ho ha vingut entenent, d'altra banda, el propi Tribunal Suprem a casos semblants. En el cas de la STS, 1a, 14.2.1995, l'expulsió fulminant d'un menor participant en un programa d'estudis d'estiu als Estats Units d'Amèrica es qualifica (per l'Audiència, si bé el Tribunal Suprem no discrepa de la qualificació) d'incompliment de contracte. I el mateix passa al cas decidit en la STS, 1a, 15.2.1994, on la relació entre l'alumna i el centre d'estudis d'estiu a l'estranger es considera amb rotunditat de caràcter exquisitament contractual[22]. El cas resolt per la STS, 1a, 21.11.2002 és, si és possible, encara més il·lustratiu. El demandant, alumne d'un curs d'ensenyament aeronàutic, fou expulsat a conseqüència de diverses faltes de conducta (copiar en un examen, realitzar sense cap motiu ni autorització un aterratge no previst alterant el Pla de Vol). A més, se li aplicà la clàusula penal prevista al contracte de prestació de serveis pel cas d'expulsió, consistent en la pèrdua de totes les quantitats abonades fins aquest moment com a retribució dels ensenyaments, incrementades en un 25%. A la demanda, el pilot frustrat sol·licita la nul·litat de l'expulsió, la restitució de quantitats i danys i perjudicis. El Tribunal Suprem, en denegar les pretensions del demandant, qualifica sense embuts la responsabilitat de l'alumne de responsabilitat contractual per incompliment d'un contracte de prestació de serveis. I es podria afegir que no cal entendre d'una altra manera la responsabilitat del centre d'ensenyament que, vulnerant les regles de procediment o els motius de fons (o ambdós, com sembla succeir al cas de la sentència que ens ocupa) expulsa un alumne posant fi, de manera no ajustada al contracte, la realització de les seves prestacions[23].

Que les conductes de l'alumne (o dels pares) que afecten la disciplina acadèmica del centre, així com les regles de disciplina acadèmica i les seves aplicacions que aprova i realitza el centre tenen caràcter exquisidament contractual, em sembla difícilment contestable. I això amb independència de la posició que s'adopti en la vella polèmica, de gust molt germànic, sobre el caràcter de clàusules penals o no de les normes de règim sancionador al si de les entitats de caràcter

[21] La naturalesa de cooperativa del centre escolar pot fer sorgir el dubte de si es tracta d'una cooperativa de pares o d'alumnes, doncs en aquest cas la relació és de naturalesa associativa, i no de prestació de serveis. La impressió, no obstant, és que el Col·legi en qüestió no és una cooperativa de pares o alumnes, sinó d'educadors (l'art. 103 de la Llei de cooperatives preveu ambdues modalitats com a cooperatives d'ensenyament), la qual cosa fa indubtable el caràcter de contracte de prestació de serveis educatius.

[22] El fet que la indemnització fos pels danys morals en la sentència que es comenta no constitueix un factor diferencial, doncs en ambdues sentències citades, és el dany moral contractual allò que és indemnitzat.

[23] El fet que al contracte entre l'alumne i el centre aeronàutic es recollís expressament el compromís de l'alumne de complir les Normes de Règim Interior, i que l'incompliment d'aquesta normativa es contemplava com a causa de resolució del contracte a instàncies del centre, fan en aquest cas més fàcil, però no diferent, la solució que mereix el cas de la sentència de 9.12.2003. O potser els arts. 1124 i 1258 CC no són precisament regles per defecte de la reglamentació contractual específica a aquests efectes?.

associatiu[24]. En el cas d'un contracte de prestació de serveis, com a la sentència que es comenta, la naturalesa contractual de les regles, les conductes i, si escau, les responsabilitats, és la solució més natural i transparent[25].

4. Els danys morals com a sanció

La indemnització de danys i perjudicis que el Tribunal Suprem concedeix als demandants ascendeix a 12.000 €, que compensaran, segons el Tribunal, els danys morals patits per l'alumne expulsat i pels seus pares.

No consten acreditats cap mena de danys patrimonials. L'alumne expulsat, millor o pitjor, va poder refer el seu curs de BUP en l'ensenyament nocturn i, previsiblement, no es va veure demostradament perjudicat en la seva progressió acadèmica[26]. Si bé es va intentar, a la instància no prosperà l'acreditació de danys psicològics (insomni, depressió) en l'alumne, que potser haguessin requerit tractaments mèdics que costen diners. En definitiva, els danys patrimonials en aquest cas eren de petita quantia i, en tot cas, concretament indemostrables[27].

Però hi ha hagut, a judici del Tribunal, una vulneració de drets fonamentals, una conducta arbitrària de la demandada que restringeix no només les garanties en l'àmbit sancionador, sinó també el dret a l'educació d'un adolescent. L'única manera d'expressar la desaprovació de la conducta (i de dissuadir-la, salvant la preocupació del Col·legi per la seva reputació en el mercat de pares amb fills en edat escolar en A Corunya) que li mereix al Tribunal, és la de condemnar a la indemnització del dany moral.

Sens dubte, existeix un dany moral, tant pel menor com pels seus pares. L'efecte negatiu sobre la reputació de l'adolescent a causa de l'expulsió per motius aparentment relacionats amb el consum de drogues sembla poc qüestionable, en particular en una ciutat de poc menys d'un quart de milió d'habitants com és A Corunya. Pel que fa als pares, quin dubte hi ha de què l'expulsió va haver de provocar preocupació, la qual cosa suposa una reducció del benestar personal que els diners i els béns materials substitueixen típicament de mala manera. La sentència, per demostrar

---

[24] Vegeu sobre aquest tema el tractament clàssic de Karl Larenz, *Allgemeiner Teil donis deutschen bürgerlichen Rechts*, 8a. edició. Revisada i ampliada, Munich, Beck (1997).

[25] I, de pas, reforça, sense necessitat d'acudir a l'art. 25 CE, les pretensions de publicitat i tipificació, tant per la via de les condicions generals del contracte, com per la via del control de la interpretació unilateral del contracte contrària a l'art. 1256 CC.

[26] La sentència no indica res respecte això, la qual cosa em sembla un indici de què no hi va haver un impacte acadèmic fàcilment acreditable.

[27] Es podria donar el cas, fins i tot, de què en aparença l'economia familiar s'hauria estalviat una despesa si el segon col·legi hagués resultat més barat que el primer (la qual cosa era altament plausible en les circumstàncies). Però només en aparença. El benestar net (utilitat de l'educació del fill menys el cost de la mateixa) dels pares havia de ser major al Col·legi Rías Altas que en qualsevol altra alternativa, doncs en cas contrari no l'haurien enviat allà en primer lloc.

el malestar dels pares, parla de neguit, inquietud, intranquil·litat, desassossec, sobresalt i, fins i tot, de malson, en relació a la situació i el futur escolar del seu fill. L'evident excés descriptiu i l'ampul·lositat estilística del Tribunal Suprem no són, crec, sinó instruments[28] per atenuar sota el vel de la compensació del dolor i l'angoixa el que essencialment és una sanció d'un comportament –el del Col·legi- que es considera intolerable[29]. És cert, doncs, que el nostre sistema jurídic no coneix els danys punitius, potser fins i tot a molts els horroritza la institució en allò que té d'híbrid (no de *tertium genus*, que no és). Però la utilització real de la condemna a indemnitzar els danys morals recorda, en molts casos, com el d'aquesta sentència, que els Tribunals civils no es poden sostreure del tot a la temptació de castigar el que rebutgen.

[28] Retòrics, o literaris, si es prefereix, per obtenir el resultat desitjat sense mostrar totes les cartes. Un fet que el discurs jurídic, judicial i no judicial, practica asiduament. Sobre l'ús dels recursos retòrics paral·lels als literaris en el Dret, vegeu Anthony Ámsterdam i Jerome Brunner, Minding the Law, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2000).

[29] A títol de comparació, la STS, 3ª, 1.4.2003, condemna a pagar només 500.000 pessetes a dos agents de la policia local de Pineda de Mar per l'anul·lació dels seus nomenaments i places, patint un d'ells, fins i tot, una depressió mèdicament contrastada. Però la conducta de l'Ajuntament havia estat merament deixada, no reprobable.

5. Taula de sentències citades

Tribunal Constitucional

Sala i Data	*Ref.*	*Magistrat Ponent*	*Parts*
2ª, 14.6.1999	104/1999	Rafael de Mendizábal Allende	Associació "Disminuidos Físicos de Aragón" c. socis de l'associació.
2ª, 16.11.1998	218/1998	Rafael de Mendizábal Allende	Ajuntament de Benidorm c. "Incoplan, S.A.".
2ª, 21.3.1994	96/1994	Julio Diego González Campos	Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Molnedo c. Julio.
1ª, 17.10.1991	194/1991	Fernando García-Mon y González Regueral	José Antonio c. María Rosario i "Hullera Vasco-Leonesa, S.A.".
2ª, 23.2.1987	23/1987	Angel Latorre Segura	"Larios, S.A." c. Pilar.

Tribunal Supremo

Sala i Data	*Ref.*	*Magistral Ponent*	*Parts*
1ª, 17.10.2003	7395	Jesús Corbal Fernández	Comunitat de Propietaris c. "Dragados y Construcciones, S.A.".
1ª, 16.6.2003	5640	Antonio Romero Lorenzo	"Club San Marcos de Almendralejo" c. José Enrique i Luis Manuel.
1ª, 26.5.2003	7154	Antonio Romero Lorenzo	Álvaro c. Luis Carlos.
3ª, 1.4.2003	3662	Francisco González Navarro	Alonso i Christian c. Ajuntament de Pineda de Mar.
3ª, 21.3.2003	3653	Nicolás Maurandi Guillén	Luis Alfredo c. Acord del Ple del CGPJ.
1ª, 21.11.2002	10269	Jesús Corbal Fernández	Carlos c. "SENASA, S.A.".
3ª, 9.7.2001	7772	Ramón Trillo Torres	Ignacio c. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1ª, 2.12.1998	9701	Luis Martínez-Calcerrada y Gómez	Manuel c. Luis.
1ª, 13.6.1996	4761	Luis Martínez-Calcerrada y Gómez	Francisco i Antonio c. PSOE.
1ª, 26.10.1995	7849	Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa	Manuel Jaime c. "Casino de Madrid" i altres.
3ª, 12.5.1995	5286	José María Morenilla Rodríguez	Carlos Alberto c. Consell escolar de l'Institut "ED" de Logrony.
1ª, 14.2.1995	1104	Jesús Marina Martínez-Pardo	Raúl c. "E.F. Colegios Europeos de Verano, SA".
1ª, 27.7.1994	6787	Alfonso Villagómez Rodil	Antonio c. Comunitat de Propietaris.
1ª, 15.2.1994	1308	Alfonso Villagómez Rodil	Gabriela Josefa c. "Yago School Limited".

1ª, 16.12.1991	491	Gumersindo Burgos Pérez de Andrade	Francisco, Manuel i Josefa c. Ministeri Fiscal i la "Lliga de Catalunya de Mutilats i Viudes de la Guerra d'Espanya".
1ª, 17.12.1990	10279	Jesús Marina Martínez-Pardo	Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia c. "Unión Provincial de Auto-Taxis y Auto-Turismo de La Coruña".
1ª, 7.12.1990	9900	Ramón López Vilas	"INVEMAR, S.A." c. Roberto i la seva esposa (no consta la identitat).
3ª, 4.7.1984	5626	José Garralda Valcárcel	Mª Pilar c. Col·legi Major "Residencia Asturias".